Strategy

3단계의 상법 개정 완료. ‘K-디스카운트'의 종료 선언

Strategist Jr. 정해창
haechang.chung@daishin.com

Strategist 이경민
kyoungmin.lee@daishin.com

- 상법 개정을 통해 자사주 소각의 본질적 의미 회복
- 법안 통과 이후 단기 기대심리 정점 통과 가능성. 기대와 현실 간 간극 조정
- 주총 시즌 주요 기업들의 ‘실질적인 변화’ 강도가 중요해질 것

상법 개정을 통해 자사주 소각의 본질적 의미 회복

2월 25일, ‘3차 상법 개정안’이 국회 본회의를 통과했다. 이번 입법은 지난 수십 년간 한국 증시의 고질적인 저평가 원인으로 지목되었던 ‘거버넌스 불투명성’과 ‘지배주주 중심의 의사결정’ 체제를 근본적으로 개편하는 세번째 단계로 판단한다.

이번 개정을 통해 자사주 소각의 ‘의무화’ 뿐만 아니라 백기사 활용과 인적분할 시 신주배정 금지 등의 조치가 동반되면서 자사주의 대주주 지배력 방어를 위한 우회 활용이 차단되었다.

자사주 소각으로 주식수가 줄어들면, 수요와 공급 원리에 따른 가격상승과 함께 동일한 기업가치와 배당금 총액으로도 주당 순이익(EPS)와 배당금(DPS) 상승효과가 나타난다. 상법 개정을 통해 ‘자사주 매입’이 곧 발행 주식수 감소로 이어져 주식의 고유 가치를 높이는 글로벌 표준으로 회귀하게 되었다.

입법 이후 단기 기대심리 정점 통과 가능성. 기대와 현실 간 간극 조정

지난 3차례의 상법 개정은 한국 자본시장이 '코리아 디스카운트'를 넘어 '구조적 리레이팅'으로 나아가는 변곡점으로 작용했다.

상법 개정에 앞서 제기된 재계의 반발 우려와 달리, 주요 기업들이 자발적으로 대규모 자사주 소각 계획을 발표하며 정부의 정책 기조에 화답했다. 26년 1분기가 채 끝나기도 전에 시장가 기준으로 20조원 이상의 자사주가 소각되었고, 기대감에 머물렀던 정책이 기업의 행동으로 현실화되면서 증권, 보험, 은행 등 소위 '저PBR(주가순자산비율)' 업종들이 급등 랠리를 시현했다.

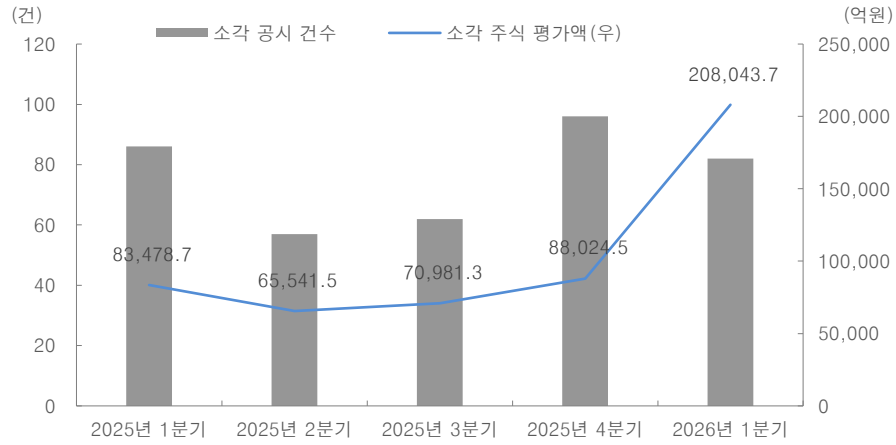
법안 본회의 통과 이후 최근 금융, 지주사 주가를 끌어올렸던 '입법 기대감'이라는 재료는 소멸된다. 다음 정책 기대를 자극할 수 있는 이슈로는 MSCI 선진국 지수 편입과 관련된 외국인 투자규제 등 자본시장 인프라 정비가 후속 과제가 될 것으로 예상한다. 다만, 현재 시점에서 시기와 방향을 예단하기는 어렵다. 정책 기대 심리는 단기 정점을 통과하며 주가는 앞서간 기대와 현실 간의 간극 조정 가능성이 높다.

주총 시즌 주요 기업들의 ‘실질적인 변화’ 강도가 중요해질 것

이제 시장의 관심은 법적 강제성을 넘어, 기업들이 다가오는 3월 정기 주주총회와 이후 분기 실적 발표에서 얼마나 '실질적인 변화'를 보여주는가로 이동할 것이다. 금융, 지주 등 업종을 중심으로 한 Top-Down 대응보다는 각 기업별로 발표되는 자사주 소각 계획과 주주환원 동향, 주총 시즌 정책의 현실화 여부를 Bottom-Up 관점에서 모니터링 할 필요가 있다.

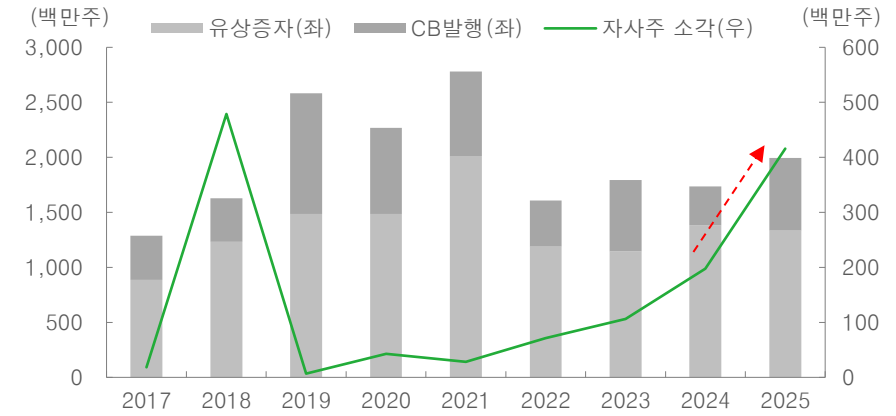
앞으로는 주주환원의 재원이 본업에서 창출된 현금을 통해 지속 가능한지 여부와 성장을 위한 투자(CAPEX)와 주주환원의 균형을 적절히 유지하고 있는가를 평가하는 것이 주가 상승의 동력으로 작용할 것으로 예상한다. 주주환원이 단순히 자산을 나눠주는 행위가 아니라, 자기자본이익률(ROE)을 개선시키는 도구로 활용될 수 있음을 증명해야 한다는 과제가 남게 되었다. 앞으로는 주주가치 제고를 본질적 경쟁력으로 인식하는 기업을 선별하는 것이 주효할 것이다.

그림 1. 정책에 호응하는 산업계, 2026 년 1 분기 자사주 소각 금액 급증



자료: Dart 전자공시, FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 2. 코리아 밸류업 프로그램이 진행된 이후 자사주 소각 증가, 2025 년 급등



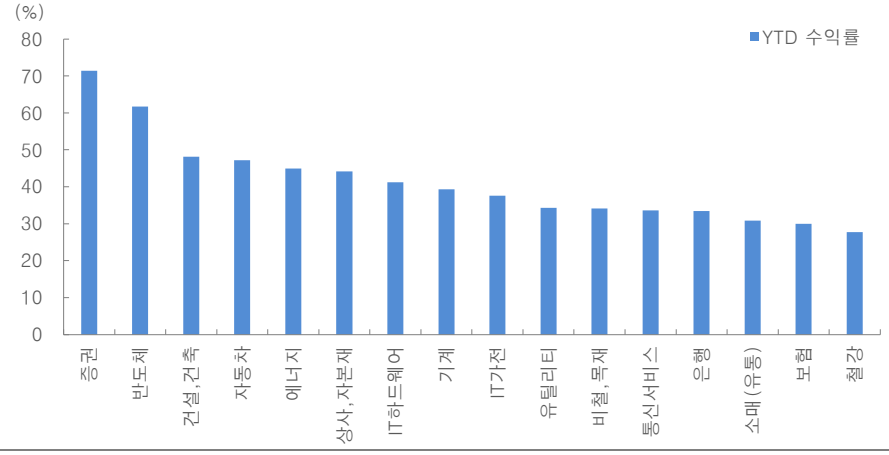
자료: Dart 전자공시, FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 3. 업종별 분기 자사주 소각 규모, 정책에 호응하는 산업계

	2025년 1분기	2025년 2분기	2025년 3분기	2025년 4분기	2026년 1분기
반도체	30,588.97	1,333.88	147.52	919.75	123,703.35
은행	6,241.89	20,100.00	28,231.59	5,699.97	25,748.50
상사,자본재	10,332.88	65.10	2,588.50	1,040.10	23,349.38
증권	12,428.92	803.81	6,235.80	383.36	7,033.93
철강	4,203.19	-	-	76.11	6,364.28
필수소비재	4,230.99	115.87	3,321.17	2,654.82	5,389.42
소프트웨어	1,534.89	1,911.55	3,724.54	816.05	4,720.62
통신서비스	2,500.00	-	1,095.06	-	2,500.00
화장품,의류,완구	2,364.62	586.05	847.25	5,452.21	2,213.88
건강관리	2,367.39	3,310.10	119.60	653.12	2,157.83
기계	2,298.21	224.66	1,580.39	362.53	1,818.66
소매(유통)	353.64	372.49	-	-	1,339.69
IT하드웨어	658.79	454.61	179.68	1,300.90	470.14
에너지	208.69	-	-	-	462.91
자동차	393.41	12,406.53	3,684.06	6,462.76	235.82
건설,건축관련	95.09	-	41.14	95.22	145.60
미디어,교육	829.84	38.00	100.00	223.31	125.61
운송	14.68	-	147.89	21,432.00	113.06
디스플레이	52.33	49.63	39.97	233.53	69.81
IT가전	48.95	40.64	602.29	32.59	10.00
보험	-	5,125.81	-	3,581.34	-
비철,목재등	164.25	18,163.29	18,170.47	36,455.55	-
화학	1,221.12	30.06	24.35	114.31	-

단위: 억원
자료: Dart 전자공시, FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 4. 증권, 반도체, 상사/자본재(지주) 등 26 년 수익률 상위 업종에 위치



자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 5. 26 년 1 분기 주식 소각 상위 20 개 기업

기업명	업종	공시일	소각 주수 (만주)	소각예정금액 (억원)	시가총액 대비 소각 비율(%)
SK하이닉스	반도체	2026-01-28	1,530	122,400.0	0.02
삼성물산	상사,자본재	2026-01-28	781	23,266.5	0.05
신한지주	은행	2026-01-30	1,084	8,000.0	0.02
메리츠금융지주	증권	2026-02-09	622	7,033.9	0.04
POSCO홀딩스	철강	2026-02-19	169	6,351.3	0.02
KB금융	은행	2026-02-05	422	6,000.0	0.01
KT&G	필수소비재	2026-02-05	330	5,339.4	0.03
신한지주	은행	2026-02-05	554	5,000.0	0.01
넷마블	소프트웨어	2026-02-05	399	4,053.1	0.05
KT	통신서비스	2026-02-10	422	2,500.0	0.02
하나금융지주	은행	2026-01-30	193	2,000.0	0.01
우리금융지주	은행	2026-02-06	627	2,000.0	0.01
하나금융지주	은행	2026-01-21	162	1,498.5	0.01
코웨이	화장품,의류,완구	2026-02-06	114	1,100.0	0.02
LS	기계	2026-02-11	50	1,092.5	0.02
아모레퍼시픽홀	화장품,의류,완구	2026-02-06	300	930.0	0.04
메디톡스	건강관리	2026-01-23	전액 소각	767.2	1.00
HPSP	반도체	2026-02-12	170	734.0	0.02
현대홈쇼핑	소매(유통)	2026-02-11	79	690.8	0.07
현대백화점	소매(유통)	2026-02-11	78	648.9	0.03

자료: Dart 전자공시, FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 6. 자사주 비율 상위 업종 (25 년 4 분기 기준)

업종	자사주 비율 (시총기준)	12M Fwd P/E	자사주 소각 시 P/E	시총가중 주가 상승여력
코스피	3.1	10.0	9.6	3.2
보험	11.5	12.1	10.7	12.9
증권	11.1	11.1	9.9	12.5
에너지	8.8	13.5	12.3	9.7
철강	5.5	15.5	14.6	5.9
필수소비재	5.4	12.6	11.9	5.7
건설,건축관련	4.2	11.0	10.5	4.4
호텔,레저서비스	3.7	15.2	14.6	3.9
소매(유통)	3.5	11.6	11.2	3.7
화장품,의류,완구	3.5	12.3	11.9	3.6
반도체	2.9	7.1	6.9	3.0

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 7. 자사주 비율 상위 종목 (25 년 4 분기 기준)

종목명	업종	시가총액	자사주 비율 (시총기준)
신영증권	증권	4,192.2	53.1
조광피혁	화장품,의류,완구	532.6	46.6
일성아이에스	건강관리	376.4	46.2
텔코웨어	소프트웨어	185.3	44.1
부국증권	증권	1,071.2	42.7
대동전자	IT하드웨어	157.8	33.4
영흥	철강	73.5	32.8
SNT다이내믹스	자동차	1,951.9	32.7
제일연마	비철,목재등	107.2	32.2
전방	화장품,의류,완구	74.8	32.2

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

그림 1. **상법 3차 개정안 주요 변경내용**

가. **자기주식에 의결권 또는 배당을 받을 권리 등이 부여되지 아니함을 명시**함(안 제341조의3제1항).

나. 자기주식을 교환 또는 상환 대상으로 하여 사채를 발행하지 못하도록 함(안 제341조의3제2항)

다. 자기주식은 질권의 목적으로 하지 못하도록 함(안 제341조의3제3항).

라. 회사가 자기주식을 취득하는 경우 **취득일로부터 1년 이내에 원칙적으로 소각**하도록 함(안 제341조의4제1항).

마. 임직원 보상 등 일정한 사유가 있어 회사가 작성한 자기주식보유처분계획이 매년 주주총회의 승인을 받은 경우에는, 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 예외적으로 보유 또는 처분할 수 있게 함(안 제341조의4제2항 및 제3항).

바. 회사가 자기주식을 처분하는 때에는 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하도록 하고, 임직원 보상 또는 우리사주제도 실시 등 일정한 사유가 인정되는 경우에는 주주 외의 자에게 처분할 수 있게 함 (안 제342조제1항부터 제3항까지).

사. 회사가 자기주식을 처분하는 때에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위 내에서 신주 발행절차를 준용함 (안 제342조제4항).

아. 회사가 취득한 모든 자기주식은 이사회의 결의로써 소각할 수있음을 명문화함(안 제343조제1항 단서).

자. 회사의 **합병・분할시 자기주식에 분할신주를 배정하지 못하도록 함**(안 제529조의2 및 제530조의13).

차. 자기주식보유처분계획 승인 없이 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하지 아니하거나 또는 자기주식보유처분계획의 내용에 위반하여 자기주식을 보유・처분한 경우, 이사 개인에 대하여 5천만원 이하의 과태료를 부과함 (안 제635조제3항제9호・제10호).

카. 이 법 시행 전에 회사가 취득・보유하고 있는 **기존 자기주식에 대하여도 동일하게 기준일로부터 1년 이내 소각의무를 부과**하고, 기존 직접취득 자기주식의 기준일을 이 법 시행일로부터 6개월이 경과한 날로 설정하는 한편, 외국인 투자 등이 제한되는 회사에 대한 예외를 규정함(안 부칙 제2조).

자료: 국회 의안정보시스템, 대신증권 Research Center

그림 2. 1~3차 상법 개정 주요내용

구분	주요 내용	세부 조항
1차 개정 (250722 공포)	이사의 충실의무 확대	- 기존: "회사를 위하여" 충실 의무 - 개정: "회사 및 주주를 위하여" 충실 의무 - 특정 주주 이익 우선 금지
	독립이사 제도 도입	- 사외이사 → 독립이사로 명칭 변경. 선임 비율: 총수 1/4 → 1/3
	감사위원 선임 의결권 제한	- 사외이사 감사위원 선임·해임 시 최대주주+특수관계인 의결권 3% 제한
	전자주주총회 의무화	- 일정 자산 이상 상장사. 2027.1.1부터 전자총회 의무 개최
2차 개정안 (250909 공포)	집중투표제 의무화	- 대상: 자산 2조 이상 상장사 - 기존: 정관으로 배제 가능 / 개정: 정관 배제 불가, 의무적 시행
	분리선출 감사위원 증원	- 기존: 분리선출 1명 / 개정: 분리선출 2명
	이사 선임 의결정족수 강화	- 의결권 있는 발행주식 총수의 1/4 이상 출석 - 출석 주주 의결권 과반수 찬성
	임시주주총회 소집, 청구권 강화	- 지분율 3%→1.5%(상장사)로 완화. 청구 사유 확대
3차 개정안 (260224 입법추진)	**자사주 소각 의무화**	**- 기업이 신규 취득한 자사주는 취득일로부터 1년 이내에 의무적으로 소각** **- 자사주 취득 목적을 주주환원으로 명확화** **- 예외적 보유 허용: 임직원 보상(스톡옵션 등), 우리사주제도 실시, 합병, 신기술 도입 등 경영상 불가피한 목적이 있는 경우, 매년 주주총회에서 '자기주식보유·처분계획'을 승인**
	자사주의 법적 성격 및 권리제한	**- 자사주를 '자산'이 아닌 '권리 없는 자본'으로 명확히 규정하여 의결권이나 신주인수권 등을 배제** **- 자사주를 활용한 질권 설정(담보 제공)이나 자사주 교환사채 발행, 인적분할·합병 시의 신주 배정 등 우호지분 확보에 악용될 수 있는 방식 차단**
	입법일정	**- 2월 23일 법사위 전체회의 상정** **- 2월 24일 2월 임시국회 본회의에서 최종 의결될 것이 유력하게 전망**
추가 검토 사항	배임죄 완화	- 김태년 안: 특별배임죄 폐지. - 합리적 경영판단 면책 규정 도입 등
	스튜어드십 코드 강화	- 금융당국 평가. - 국민연금 등 기관투자자 주주권 강화
	의무공개매수제 도입	- 25% 이상 취득 시 50%+1주 또는 100% 공개매수 의무화

자료: 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.
(작성자: 이경민)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.